МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 10 дугаар сарын 30 № 01/54 Улаанбаатар хот

ОРХОН АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ
ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Д.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ ТАНАА

Орхон аймгийн Боловсролын газрын нэр бүхий албан хаагчаас Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн тус Боловсролын газрын ажилтнуудын олон улсын гэрээ, конвенц дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг байгууллагын удирдлага, ажилтнуудтай ганцааарчилсан ярилцлага хийх, холбогдох баримт бичгийг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно.”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад “энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэхийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглоно.” гэж тус тус хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус газрын 16 ажилтантай ганцааарчилсан ярилцлага хийхэд “... удирдлагын зүгээс албан хаагч руу чиглэсэн зүй зохисгүй шаардлага тавих, мөн өргөдлөө өгөөд яваарай гэх байдлаар байнга сүрдүүлдэг, залуу албан хаагчдыг ажлын ачааллаар дардаг, алтан гадасны найр, албан хаагчийн дүрэмт хувцас, төрсөн өдөр гэх байдлаар мөнгө хураадаг, байгууллагын нэгдсэн хурлыг шөнө 23 цаг хүртэл хийдэг, үүнийг илүү цагт тооцдоггүй, ажил

үйлчилгээнээс гадуур даргын зохион байгуулсан аливаа арга хэмжээнд хэн нэг албан хаагч оролцоогүй тохиолдолд ямар нэг байдлаар нүд үзүүрлэх нь албан хаагч нарт дарамт болдог, 2023 оны 6 дугаар сард байгууллагын хамт олон салхинд гарах үед үсдэж, цохиж биед халдаж ажлын байрны дарамтад үзүүлсэн" гэж 10 албан хаагч хариулсан ба холбогдох нотлох баримт гаргаж өгсөн.

Нэр бүхий ажилтны зүгээс газрын дарга О.Ариунгэрэлт нь биед халдсан асуудлаар Орхон аймгийн Цагдаагийн газарт 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр гомдол гаргасан байх бөгөөд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн харьяаллын дагуу Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн газарт шалгуулахаар шилжүүлж, шалгах ажиллагаа үргэлжлэн явагдаж байна.

Мөн тус газрын дарга О.Ариунгэрэлттэй ярилцлага хийхэд "... байгууллагын шуурхай хурал дээр хэн нэгэн албан хаагч руу хандаж чанга дуугаар загнаж, зандарсан тохиолдол хааяа байдаг, өдөр бүр сайхан харилцаатай байдаггүй. Тодорхой үүрэг даалгавар өгөөд, өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй байх үед ийм үйлдэл гаргадаг" гэх тайлбар өгсөн.

Дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэхэд тус газрын даргаар ажиллаж байсан О.Ариунгэрэлт нь төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчиж, өөрийн удирдлагад ажилладаг ажилтнууддаа ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл үзүүлсэн байна.

Гэвч О.Ариунгэрэлт нь Боловсролын сайдын 2025 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Б/37 дугаар тушаалаар өөрийн хүсэлтээр ажлаас нь чөлөөлөгдсөн байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэгт "Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээний аливаа зохицуулалт нь ажилтны эрхийг хууль тогтоомжид зааснаас дордуулсан бол тухайн зохицуулалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцно.", мөн хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 99.2 дахь хэсэгт "Ажилтан хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш зургаан сар ажилласан бол түүнд ээлжийн амралт эдлэх эрх үүснэ." гэж тус тус хуульчилсан.

Тус байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг газрын даргын 2024 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/32 дугаар тушаалаар батлсан байх бөгөөд уг журмын 8 дугаар зүйлийн 8.8-д "ээлжийн амралтын хоорондох хугацаа 6 сараас доошгүй байх ба шинээр ажилд орсон албан хаагч 10 сар ажилласны дараа ээлжийн амралт эдэлнэ" гэж заасан нь Хөдөлмөрийн тухай хууль давсан эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгосон байна.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" гэж заасан.

Тус байгууллага нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлаагүй, албан хаагчдад дээрх чиглэлээр сургалт зохион байгуулаагүй байна.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлж, сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулах;
2. Хуулиар заагаагүй харилцааг зохицуулсан Хөдөлмөрийн дотоод журмын заалтыг нэн даруй хүчингүй болгох, холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх;
3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу ажилтан, албан хаагчдыг сургалтад хамруулах төлөвлөгөө, хөтөлбөр баталж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.” гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД